

감 사 실

개 선 요 구

제 목 : 상시모니터링 등 부동산 시장관리업무 이해충돌예방 강화 필요

내 용 :

1. 업무개요

우리 원 내규 「부동산거래가격 검증 및 신고내용 조사 업무세칙」에 따라 ○○○○처는 부동산거래가격 검증 총괄 업무와 실거래 신고내용 조사¹⁾(이하 “신고내용 조사”라 한다) 업무를 수행하고, 각 지사는 관할구역별 부동산 거래신고 상시모니터링²⁾(이하 “상시모니터링”이라 한다) 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령(내·외규) 및 판단기준

정부는 공직자의 이해충돌을 사전에 예방 및 관리하고 부당한 사적 이익 추구를 금지하기 위해 ‘21. 5. 18. 「공직자의 이해충돌 방지법」을 제정하여 시행 중에 있으며, 공직자의 직무수행에 있어 공정성이 저해되지 않도록 다양한 제도를 운영하고 있다.

한편, 우리 원은 다양한 공적업무를 수행하는 공공기관으로서 위 법의 제정 취지 등을 고려하여 업무를 수행함에 있어 이해충돌 위반요소가 발생하지 않도록 적극 노력하여야 한다.

1) 거래신고법 제6조 제3항에 따른 신고인에게 자료제출을 요구하는 등의 방법으로 신고받은 내용을 확인하는 조사
2) 부동산거래신고건에 대하여 허위신고 의심 및 단순 입력오류, 자금조달계획서 점검대상 건에 대한 거래금액의 적정성 여부 조사 및 지자체 통보 업무

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 「대구경북·부산경남 지역본부 종합감사」 기간(20xx. x. x ~ x. xx) 동안 관련 내규 및 절차 등을 점검한 결과, 부동산거래가격 검증 및 신고내용 조사 업무세칙의 경우 조사자와 사적이해관계가 있는 건에 대한 제척 및 회피 관련 규정이 부재하는 등 일부 미흡한 사례가 확인되었다.

조치할 사항

[개선요구] ○○○○처장은 사적이해관계가 있는 조사건에 대한 조사자의 제척 및 회피 의무를 부여하도록 「부동산거래가격 검증 및 신고내용 조사 업무세칙」을 합리적으로 개정하고, 이해충돌방지에 대한 서약서를 징구하는 등 이해충돌예방을 위한 실효성 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.